מדינת ישראל
משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון

ז' בכסלו התש"ע
24 בנובמבר 2009

חוזר גופים מוסדיים 2009-9-23
סיווג: כללי

התאמת הדיווח השנתי והדיווח הרבעוני לעמיתים ולמבוטחים לתיקון 3 ולביטול מס רווח הון

בתוקף סמכותי לפי סעיף 35 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, לפי סעיף 36א לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 ולפי סעיף 26 לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאים בחוזי ביטוח), התשמ"ב-1981, הריני מורה כדלקמן:

1. כללי

בהתאם לתיקוני החקיקה האחרונים, החל מינואר 2008 מיועדים כל הכספים המופקדים לחיסכון פנסיוני למטרת קצבה, והחל מיולי 2009 לא נגבה מס רווח הון בגין ריבית ורווחים שנצברו בקופות גמל לתגמולים, לרבות בקופות ביטוח לתגמולים.
מטרת חוזר זה היא להתאים ולעדכן את הדיווח השנתי ואת הדיווח הרבעוני הנשלחים לעמיתים ולמבוטחים לתיקוני החקיקה האמורים.

2. הוראות דיווח

א. לעניין הדיווח השנתי לעמיתים בקופות גמל בהתאם לחוזר גמל 2004/6 - חברה מנהלת של קופת גמל תתקן את הדיווח השנתי לעמית כמפורט בנספח א' לחוזר זה.

ב. לעניין הדיווח השנתי למבוטחים בביטוח חיים בהתאם לחוזר ביטוח 2005-1-24 - חברת ביטוח תתקן את הדיווח השנתי למבוטח כמפורט בנספח ב' לחוזר זה.

ג. את התיקונים המפורטים בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) לעיל יש לבצע גם בדיווח הרבעוני לעמיתים בקופות הגמל ולמבוטחים בביטוח חיים בהתאמות ובשינויים הנדרשים.

3. תחולה

חוזר זה יחול על כל החברות המנהלות של קופות גמל לתגמולים או קופות גמל לא משלמות לקצבה, שאינן קופות ביטוח, ועל כל המבטחים הפועלים בתחום ביטוח החיים.

4. תחילה

תחילתו של חוזר זה החל מהדיווח לשנת 2009.

ידין ענתבי
הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון

רח' קפלן 1, ירושלים 91030 ת.ד. 3100 טל' 02-5317111 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il

נספח א'

תיקונים בדיווח השנתי לעמיתים בקופות גמל

1. לדיווח תתווסף הטבלה הבאה הכוללת את ריכוז זכויות העמית לפי הנתונים המפורטים מטה:

ריכוז זכויות העמית בש"ח	
חיסכון מצטבר להון בקופה לתגמולים	
חיסכון מצטבר לקצבה בקופה לא משלמת לקצבה	
חיסכון מצטבר לפיצויים	
סכום ביטוח למקרה מוות	

2. טבלה א.6 - פירוט סכומים בהתאם לרפורמה במיסוי קופות הגמל שתחולתה החל מיום 1.1.2003 - תבוטל.
3. חברה מנהלת תיידע את כל העמיתים בקופות הגמל לתגמולים שבניהולה בדבר ביטול מס רווח הון בהתאם לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009, אשר נכנס לתוקף החל מיום 1 ביולי 2009, וזאת במסגרת חלק ה' – דברי הסבר (מושגים ודגשים בטבלאות) בדו"ח או במכתב נלווה שיצורף לדו"ח האמור.

רח' קפלן 1, ירושלים 91030 ת.ד. 3100 טל' 02-5317111 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il

נספח ב'

תיקונים בדיווח השנתי למבוטחים בביטוח חיים

<u>תיקונים בחלק 1 – דו"ח שנתי מרכז:</u>

1. טבלה 1.א.2 – ריכוז זכויות המבוטח בש"ח בפוליסות – תוחלף בטבלה המפורטת מטה:

1.א.2- ריכוז זכויות המבוטח בש"ח בפוליסות	
ערך פדיון תגמולי מבוטח שכיר	
ערך פדיון תגמולי מעביד	
ערך פדיון פיצויים (כולל מעביד נוכחי)	
ערך פדיון פיצויים אצל מעביד נוכחי	
ערך פדיון תגמולי מבוטח עצמאי	
ערך פדיון לפרט	
סך ערך פדיון (**)	
חיסכון מצטבר הוני	
חיסכון מצטבר לקצבה בקופה לא משלמת לקצבה	
חיסכון מצטבר לקצבה בקופה משלמת לקצבה / בפוליסת פרט	
קצבה צפויה למבוטח *	
סך ערך מסולק	
ריסק למקרה מוות	
קצבת אובדן כושר עבודה צפויה	
נספחים נוספים:	

* מבטח שלא מציג למבוטח את סך הקצבה הצפויה מכל פוליסות הביטוח שברשותו, לרבות מתכניות ההמשך לקצבה בתכנית לתגמולים או בתכנית הלא משלמת לקצבה, יציין מפורשות בדיווח למבוטח כי הקצבה הצפויה המוצגת בדו"ח אינה כוללת נתונים אלה.

2. מבטח יידע את כל המבוטחים בדבר ביטול מס רווח הון בהתאם לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009, אשר נכנס לתוקף החל מיום 1 ביולי 2009, וזאת במסגרת חלק 1-ד' – דברי הסבר לדו"ח ומילון מושגים או במכתב נלווה שיצורף לדו"ח כאמור.

רח' קפלן 1, ירושלים 91030 ת.ד. 3100 טל' 02-5317111 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il

<u>תיקונים בחלק 2 – א' – מצב חשבון אישי בפוליסה:</u>

1. טבלה 2.א.2 – ריכוז זכויות המבוטח בש"ח בפוליסה – תוחלף בטבלה המפורטת מטה:

<u>2.א.2. ריכוז זכויות המבוטח בש"ח בפוליסה</u>	
ערך פדיון תגמולי מבוטח	
ערך פדיון תגמולי מעביד	
סך ערך פדיון פיצויים (כולל מעביד נוכחי)	
ערך פדיון פיצויים אצל מעביד נוכחי	
סך ערך פדיון (**)	
חיסכון מצטבר הוני	
חיסכון מצטבר לקצבה בקופה לא משלמת לקצבה	
חיסכון מצטבר לקצבה בקופה משלמת לקצבה / בפוליסת פרט	
קצבה צפויה למבוטח	
ריסק למקרה מוות	
קצבת אובדן כושר עבודה צפויה	
נספחים נוספים:	

2. טבלה 2.א.7 – פירוט סכומים בהתאם לרפורמה במיסוי קופות הגמל שתחולתה החל מיום 1.1.2003 - תבוטל.
3. ההסברים, ההבהרות ודברי ההסבר לחוזר (המופיעים החל מעמוד 10 בחוזר) יותאמו לשינויים המפורטים בנספח זה.

רח' קפלן 1, ירושלים 91030 ת.ד. 3100 טל' 02-5317111 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il